

《【문제13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음2) 행정심판법 제40조에 따른 구술심리와 서면심리의 관계를 설명하고, 甲이 구술심리를 신청하였음에도 불구하고 위원회가 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적인 사유에 대하여 기술하라.》

<문제13.1의 물음2> 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청 거절의 예외적 사유

I. 문제의 제기

- 사건에서 甲은 자신의 주장을 직접 진술하기 위하여 행정심판위원회에 구술심리를 신청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만으로 재결하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청에도 불구하고 서면심리만으로 재결할 수 있는 예외 사유>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 구술심리 신청에 대한 행정심판위원회의 서면심리 가능 여부를 중심으로 기술한다.

II. 구술심리와 서면심리의 관계

1. 심리 방식의 의의

(1) 서면심리

- 당사자가 제출한 심판청구서, 답변서, 증거서류 등 서면 자료만을 바탕으로 사건을 파악하고 판단하는 방식이다. 신속한 처리가 가능하고 비용이 적게 든다는 장점이 있다.

(2) 구술심리

- 당사자나 대리인이 위원회에 직접 출석하여 말로 주장하고 진술하는 방식이다. 심판위원들이 당사자의 목소리를 직접 듣고 의문점을 즉석에서 확인할 수 있어 실제적 진실 규명과 당사자의 절차적 만족도 제고에 유리하다.

2. 행정심판법의 원칙(병행주의와 구술심리 신청권)

- 행정소송이 구술심리를 원칙으로 하는 것과 달리, 행정심판법 제40조 제1항은 행정심판의 심리는 구술심리나 서면심리로 한다고 규정하여 양자를 선택적으로 병용할 수 있음을 밝히고 있다. 다만, 동조 제2항은 당사자가 구술심리를 신청하면 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다고 규정함으로써, 당사자가 원하는 경우 구술심리를 원칙적인 심리 방식으로 보장하고 있다.

III. 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적 사유

- 행정심판위원회는 당사자의 구술심리 신청이 있더라도 다음의 경우에는 예외적으로 서면심리만으로 재결할 수 있다.

1. 서면심리만으로 충분하다고 인정되는 경우

- 사건의 쟁점이 법률적 해석에 국한되거나, 이미 제출된 서면 자료와 증거만으로도 처분의 위법·부당 여부가 객관적이고 명백하게 드러나는 경우이다. 굳이 당사자를 출석시켜 진술을 듣지 않더라도 실제적 진실을 파악하는 데 지장이 없다고 위원회가 판단할 때 해당한다.

2. 신청이 부적절하거나 지연 목적이 명백한 경우

- 당사자의 신청이 오로지 재결을 지연시키기 위한 목적이거나, 이미 충분한 진술 기회가 주어졌음에도 반복적인 주장을 위해 출석을 요구하는 등 심리의 효율성을 저해한다고 판단되는 경우 위원회는 이를 거부할 수 있다.

3. 절차적 경제와 효율성 고려

- 행정심판은 소송에 비해 간이하고 신속한 구제를 목적으로 하므로, 사안의 경중이나 복잡성에 비추어 구술심리에 소요되는 행정적 비용과 시간이 과다하다고 인정될 때 서면심리를 선택할 수 있는 재량이 위원회에 부여된다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 구술심리 신청권의 성격

- 甲은 자신의 억울함을 풀기 위해 구술심리를 명시적으로 신청하였다. 행정심판법 제40조 제2항의 취지상 위원회는 특별한 사정이 없는 한 甲에게 출석하여 진술할 기회를 부여해야 한다.

2. 위원회의 서면심리 결정의 정당성 검토

- 위원회가 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만 하려는 것은 법에서 정한 예외 사유 중 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우에 해당한다고 주장하는 것이다. 그러나 영업허가 취소라는 중익적 처분이고, 甲이 전혀 몰랐던 사실이라며 주관적 사정을 강력히 주장하고 있는 점을 고려할 때, 단순히 경찰 통보 내용만으로 사건이 명백하다고 단정하여 구술심리를 거부하는 것은 甲의 절차적 권리를 과도하게 제한할 우려가 있다.

3. 위원회의 재량과 한계

- 위원회가 서면심리를 강행할 수는 있으나, 이는 객관적으로 보아 서면만으로 충분하다는 판단이 합리적이어야 한다. 만약 甲의 주장에 대한 사실관계 확인이 더 필요하거나 감정적 억울함에 대한 소명이 처분의 부당성 판단(재량권 남용 등)에 영향을 미칠 수 있다면, 위원회는 구술심리 신청을 받아들이는 것이 타당하다.

V. 결론

- 행정심판법상 구술심리와 서면심리는 병행될 수 있으나, 당사자의 신청이 있는 경우에는 구술심리를 하는 것이 원칙이다. 다만 위원회는 서면만으로도 처분의 적법성을 판단하기에 충분하다고 인정되는 예외적인 경우에 한하여 이를 거부하고 서면심리만으로 재결할 수 있다. 사건에서 위원회가 甲의 신청을 거절하고 서면심리만으로 결정하고자 한다면, 그것이 단순한 편의주의가 아니라 제출된 자료만으로도 충분히 객관적인 판단이 가능하다는 합리

적 근거가 뒷받침되어야 한다. 이러한 판단은 행정심판의 신속성과 당사자의 절차적 권리 보장이라는 두 가치를 조화시키려는 노력의 일환이며, 특히 침익적 처분의 경우 당사자의 진술권을 폭넓게 보장하는 것이 실질적 법치주의에 부합한다.